

DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

INTRODUCTION

Deux grands principes qui ont pour conséquence de porter atteinte au principe de liberté de gestion des entreprises.

Acte anormal de gestion (JP)

Concerne les PM. Art 38 CGI.

En 2018, première sorte de définition par le CE qui dit que certaines actes sont en principe anormaux comme les prêts sans intérêts, les abandons de créances, car ils traduisent un appauvrissement sans contrepartie. Toutefois, ils ne sont plus anormaux si l'entreprise agit dans son propre intérêt.

« Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ».

Le juge retient d'abord un critère d'écart significatif entre le prix de cession et le prix réelle, qui donne une suspicion d'AAG.

Le CE admet qu'un acte appauvrissant peut être justifié s'il répond à un intérêt de survie de l'entreprise (**2018 Croë Suisse**).

La conformité à l'objet social n'exclut pas la qualification d'AAG (2022).

Preuve de l'AAG repose sur l'administration (**Société Renfort Service 1984**).

L'admin doit prouver 2 éléments :

- Élément intentionnel : la société a conscience de conclure un acte contraire à son intérêt. Cet élément est présumé quand il existe un intérêt commun (mère / filiale).
- Élément matériel : un appauvrissement de l'entreprise (**Croë Suisse 2018**).

Il existe une présomption d'anormalité s'il y a un état de nécessité : dans ce cas, la société doit se justifier.

Il y a les actes anormaux par leur montant (acte excessif) et par leur nature. Par nature, dans ce cas il y a une présomption d'anormalité donc la société doit prouver un intérêt à l'opération et qu'elle en retire une contrepartie.

Sanctions :

- Société qui s'est appauvrit : il y a une déduction de charges excessives ou une renonciation à une recette. On augmente dans tous les cas la base imposable. Possibles intérêts de retard.
- Bénéficiaire : s'il est soumis à l'IR, l'avantage est imposé à l'IR. S'il est soumis à l'IS, la société doit réintégrer l'avantage dans son résultat.

Abus de droit (s'applique à tous)

Concerne les PM et PP et vise à combattre l'évasion fiscale.

= utiliser un droit de telle façon que cela nuise à un tiers.

Classification de l'abus de droit :

(1) ABUS DE DROIT PAR SIMULATION

La loi de 1941 l'a consacré. L'administration peut écarter un acte lorsqu'il est fictif ou dissimule la réalité. Il s'agit de 3 situations :

- La simulation a proprement dit
- La dissimulation : l'acte existe mais il cache un autre acte. La dissimulation consiste à donner à une opération une qualification différente de sa véritable nature. Par exemple, une donation déguisée en vente (afin de payer moins d'impôt). En conséquence, l'administration requalifie l'acte et taxe l'acte réel.
- La fictivité : l'acte existe en apparence mais n'a aucune réalité. Il y a fictivité lorsqu'il existe une discordance entre l'apparence juridique et la réalité économique, l'acte étant dépourvu de toute substance. Par exemple, des fausses factures, une société fictive. L'administration ne peut pas se fonder sur un seul élément. Elle utilise un faisceau d'indices (absence d'activité réelle, absence de flux financiers réels, incohérences comptables, absence de locaux et salariés).

—> L'administration peut écarter l'acte fictif ou dissimulé comme s'il n'existait pas. Elle taxe la situation réelle. En principe, elle respecte les actes de droit privé mais en cas d'abus de droit, ils lui seront inopposables et elle taxera le vrai acte en question.

(2) ABUS DE DROIT PAR FRAUDE À LA LOI

La fraude à la loi consiste à utiliser un acte juridique régulier dans un but exclusivement ou principalement fiscal, contraire à l'intention du législateur. Dans un **arrêt Société Janfin de 2006**, le CE reconnaît pleinement la fraude à la loi même hors texte. La CJCE rappelle dans une décision **Halifax en 2006** l'interdiction des montages purement fiscaux.

L'article L64 distingue bien l'abus de droit par simulation et l'abus de droit par fraude à la loi. Dans la fraude à la loi, on écarte l'acte fiscalement mais il est valable juridiquement. On ne conteste pas la validité de l'acte mais son usage fiscal. Il y a 3 critères :

- Intention : il faut en théorie un but **exclusivement** fiscal. Toutefois, l'arrêt **Garnier Holding en 2013** parle de motif déterminant.
- Détournement du texte : le contribuable respecte la lettre du texte mais pas son esprit.
- Gain fiscal : le montant ou l'acte a permis de réaliser une économie d'impôt.

En pratique, l'administration prouve le montage et donc l'avantage fiscal. La société doit prouver un motif économique réel. Le juge compare le motif fiscal et le motif économique et regarde lequel domine. **Halifax en 2006** pose le critère de but principalement fiscal sur lequel le CE s'aligne (mais insécurité juridique car absent de la loi).

Les sanctions et les garanties sont les mêmes pour les 2 abus de droit.

Sanctions : ce sont des sanctions admin prononcées par l'admin. Il y a les majorations donc en principe 80% et parfois 40% si le contribuable n'est pas l'initiateur principal ou n'est pas le principal bénéficiaire. Elles s'appliquent de plein droit si l'abus de droit est caractérisé et le taux de majoration justifié. La sanction dépend du rôle du contribuable dans le montage.

Garanties : il y en a 2. D'abord, le comité de l'abus de droit fiscal donne un avis sur l'existence de l'abus de droit. Si l'admin ne suit pas l'avis du comité, la charge de la preuve pèse sur elle devant le juge. C'est une garantie majeure. Le comité est composé de magistrats et professionnels. Ensuite, quand l'administration envoie une proposition de rectification (redressement), elle doit être signée par le contrôleur et par son supérieur. C'est une garantie pour éviter les redressements abusifs et les erreurs.

Les nouveaux abus de droit (but principalement fiscal)

Ils viennent du droit européen par des directives (ATAD 2016). Ils portent sur la fraude à la loi dans un but de lutte contre l'optimisation fiscale agressive. Ici, il s'agit d'un but **principalement** fiscal. C'est un régime plus souple et il y a moins de garanties.

Clause anti- abus général applicable qu'aux sociétés IS 205A reprend la clause anti-abus du régime mère fille, il faut deux conditions pour que l'admin applique cette clause :

- Un but principalement fiscal : le montage vise un avantage fiscal contraire à l'objectif du texte.
- Un montage non authentique : il faut une absence de motifs économiques réels.

Il y aura pour cette clause un redressement, des intérêts de retard voire des pénalités.

Mini abus de droit L64A tous sauf IS : il faut un motif principalement fiscal + un détournement de texte + une économie d'impôt significative (condition nécessaire de l'économie d'impôt 2016 Société Pharmacie des Chalonge). Pas de pénalités automatique.

Abus de droit spécifique aux opérations de fusion ou assimilées : ces opérations bénéficient d'un régime fiscal de faveur. Il fallait alors une clause anti-abus spécifique pour éviter les montages. Le maintien d'un abus de droit spécifiques aux fusions s'explique par la nécessité d'encadrer un régime de faveur particulièrement sensible afin d'éviter son détournement à des fins principalement fiscales.

C'est plus facile à prouver mais moins de sanction que l'abus de droit par fraude à la loi.

On applique L64A tous sauf IS. Et 205 A IS.

Exemple Cumcum : montage avec une banque française, la société étrangère prête ses actions qu'elle a d'une société française à une banque française. Quand les dividendes sont versés, c'est la banque qui est soit disant propriétaire qui va les recevoir. Ensuite, elle touche une petite commission et rend les actions à la société qui aura bénéficié des dividendes. Il n'y a pas d'impôt entre sociétés françaises sur les dividendes (si fr et étrangère retenue à la source).

CHAPITRE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IS

2 conditions : le champ d'application géographique et la forme sociale.

L'IS est un impôt direct qui frappe les revenus et les bénéfices générés par l'activité. L'IS est proportionnel à 25% tandis que l'IR est progressif.

Il existe un taux inférieur de 15% sur les bénéfices max à 42.500€. Il faut remplir des conditions.

Il y a des produits imposables et des charges déductibles pour déterminer le résultat fiscal d'une société.
Résultat fiscal = produits imposables - charges déductibles.

Section 1 : Le principe de territorialité

L'IS s'applique sur les sociétés qui exercent une activité en France, y réalisent des revenus et ont adopté une forme sociale déterminée.

En IS, on retient le principe de territorialité : une société sera imposée imposée seulement sur ses activités réalisées en France, contrairement à l'IR et le principe de mondialité. Le problème est la délocalisation des sociétés. Il faut alors créer des dispositifs qui permettent de lutter contre les inconvénients du principe de territorialité.

Soit une entreprise est exploitée en France donc droit interne ; soit l'entreprise est imposable en France en vertu d'une convention fiscale internationale donc droit international.

Notion d'entreprise exploitée en France (doit interne FR)	Notion d'établissement stable (conventions fiscales)
3 critères pour la notion d'entreprise exploitée en FR (critère l'un après l'autre) : - Critère d'établissement : le cas le plus probable est celui de l'entreprise qui a son siège en FR. Il y a 3 critères : autonomie propre + installation qui présente un certain caractère de permanence + existence d'un organisme professionnel. - Critère d'un représentant dépendant en FR : personne qui réside en FR et qui a pour mission d'écouler les produits de la société étrangère en FR. Critère de la dépendance : seul le représentant dépendant entraîne la soumission à l'IS. Il est dépendant s'il a la capacité d'engager la société étrangère notamment par le fait de la conclusion de contrat. - Critère du cycle commercial complet : série d'opérations commerciales, artisanales ou industrielles dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent.	I°) La définition de l'établissement stable 3 critères cumulatifs : - Critère d'installation d'affaires : tout local matériel ou installation utilisé pour l'exercice des activités de l'entreprise qui servent ou non exclusivement à cette fin. L'entreprise peut être locataire ou proprio. Par exemple, une entreprise FR qui loue une partie des locaux en Allemagne. - Critère de la fixité (permanence) : l'installation ne peut pas avoir un caractère temporaire. - La fixité donne lieu à l'exercice d'une activité : si l'activité est exercée de manière régulière, elle est susceptible de caractériser l'établissement stable. Il faut une activité significative et suffisamment importante (une activité productive qui génère des revenus). Par exemple, il faut min 12 mois pour les chantiers (OCDE). Pour l'agent, il faut voir si celui-ci dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise non résidente. II°) Illustrations JP de l'établissement stable CE ZIMMER 2010 : un commissionnaire peut être qualifié d'établissement stable s'il ressort du contrat ou des circonstances de fait que le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec les tiers. CE INTERHOME 2003 : une filiale FR constitue un établissement stable de la société étrangère si critère de dépendance + l'exercice d'un pouvoir d'engagement.

Conclusion / Récapitulatif :

Quand une société étrangère agit en France, est ce qu'on peut la taxer en France à l'IS ?

- Notion d'entreprise exploitée en France : la France peut taxer s'il y a un de ces critères. D'une part, le critère d'établissement (installation en FR + stabilité + organisation professionnelle). D'autre part, le représentant dépendant (une personne en FR agit pour la société étrangère et peut conclure des contrats). Enfin, le cycle commercial complet (activité en FR cohérente, organisée, complète).
- Notion d'établissement stable (présence suffisante d'une entreprise étrangère dans un pays pour pouvoir l'imposer) : permet d'éviter les conflits entre États. Il y a 3 critères cumulatifs : une installation matérielle (un lieu donc un bureau, une usine, un chantier) ; une fixité (une présence stable) ; une activité réelle (régulière, productive).

Cas de l'agent : si une personne peut conclure des contrats alors établissement stable.

Section 2 : Les personnes morales imposables de plein droit et sur option

—> De plein droit :

Sociétés de C = IS

Sociétés de P = IR

De plein droit quel que soit leur objet = IS = SA, SCA, SARL, EURL.

—> Sur option (soit choix soit sanction)

Par choix donc sur option : les sociétés de P normalement relèvent de l'IR mais peuvent opter pour l'IS. Il faut faire un courrier avec le nom, siège social etc.

Il s'agit des SNC, SC, SCS.

Ce choix est révocable depuis 2019 donc possible de revenir à l'IR (délai de 5 ans). Pour l'EI, l'option est irrévocable.

À titre de sanction :

- Les associations : c'est l'instruction fiscale ou les 4P. Ces associations font concurrence aux sociétés. Il faut regarder 4 critères pour voir si l'association se livre à une concurrence déloyale : **le prix** (similaires) ; **le public** (même clientèle) ; **la publicité** (presse) ; **les produits** (prestations similaires).
- Les collectivités publiques : si ce sont des PM avec des prestations à caractère lucratif.
- Les sociétés civiles si elles réalisent des activités commerciales.

Pour passer de l'IR à l'IS, il faut en principe l'accord unanime des associés. Parfois, ce sera imposé sans leur accord quand c'est une sanction de l'admin.

CHAPITRE 2 : LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE

Section 1 : les produits

1) PRODUITS D'EXPLOITATION

C'est tout ce que l'entreprise gagne grâce à son activité normale et habituelle. Si la société fait des placements financiers, ce sont des revenus accessoires et non d'exploitation. Les produits issus de l'activité sont en principe imposables de facto sauf dispositions contraires.

1°) Les comptabilités

Il existe deux méthodes pour enregistrer les opérations :

Comptabilité de caisse	Comptabilité d'engagement
Consiste à enregistrer les flux financiers réels, donc les encaissements et les décaissements. Elle s'applique aux contribuables qui ne relèvent pas des BIC donc notamment les professions libérales etc donc aux BNC (qui peuvent opter pour celle d'engagement aussi). On rattache le revenu à l'année où il est effectivement perçu ; la dépense à l'année où elle est effectivement payée. On impose sur les flux réels. L'avantage est que le contribuable est imposé uniquement sur ce qu'il a réellement encaissé. Un revenu est imposable quand il est disponible (perçu ou aurait pu percevoir).	Consiste à enregistrer les produits lorsqu'ils sont acquis et les charges lorsqu'elles sont engagées, peu importe que l'argent soit déjà payé ou non. Elle est obligatoire pour les sociétés soumises à l'IS, les entreprises exerçant une activité commerciale (BIC). Par exception, les BNC peuvent opter pour cette comptabilité. L'idée est que les créances sont acquises et les dettes certaines en leur principe et leur montant.

II°) Les règles de rattachement des produits d'exploitation qui découlent de la comptabilité d'engagement

L'appréciation du caractère certain d'une dette ou d'une créance en comptabilité d'engagement s'effectue à la clôture de l'exercice

Régime des ventes	Régime des prestations de S	Régime des travaux
Le critère de rattachement est la livraison bien (moment où la marchandise est mise à disposition du client). La créance est rattachée à l'exercice au moment de la livraison et devient certaine en son principe donc imposable. En cas de clause de réserve de propriété ou d'échelonnement, aucune influence sur le rattachement.	Contrairement aux ventes, le critère de rattachement est l'achèvement de la prestation. - Prestations instantanées : réalisée en 1 fois, sans répétitions. - Prestations continues : qui s'exécutent dans la durée avec une obligation qui se prolonge dans le temps (location d'un immeuble...). On rattache les créances échues ou au cours de l'exercice. Les aménagements contractuels (report de paiement etc) sont inopposables à l'admin fiscale sauf par exception si les obligations ne sont pas d'intensité équivalente. Il faut que se soit justifié, applicable sur option pour les sociétés autres que cotées. Le cautionnement revête le caractère de prestation continue. - Prestations discontinues à échéance successives : ce sont plusieurs prestations distinctes réalisées dans un contrat unique. Le critère de rattachement est au fur et à mesure de l'exécution de chaque prestation (1989 OTH Loire Bretagne). L'entreprise doit recenser les prestations réalisées, les évaluer. Possible de répartir différemment par le critère d'intensité de l'obligation mais toujours justifier. Pour qualifier une prestation discontinue, faisceau d'indices (règlements distincts, factures propres).	Ce sont des contrats qui s'étalent sur plusieurs exercices (chantier etc). 2 méthodes s'opposent et le CE n'a pas tranché : - Méthode de l'achèvement donc on comptabilise à la fin du contrat. - Méthode de l'avancement donc on comptabilise au fur et à mesure.

2) PRODUITS EXCEPTIONNELS (PLUS-VALUES)

En droit fiscal, les produits financiers (intérêts de prêts, revenus de VMP etc) sont intégrés aux produits d'exploitation. Tous ces produits sont imposés au taux normal 25%. Il ne faut pas confondre avec les plus-values de cession donc les gains lors de la vente des titres qui eux sont des produits exceptionnels.

I°) Les subventions, les indemnités, les abandons de créance

SUBVENTIONS	INDEMNITÉS	ABANDONS DE CRÉANCES
Ce sont des produits imposables car elles augmentent l'actif net. Il y en a 2 : - Subventions de fonctionnement : destinées à soutenir l'activité courante, imposables comme des produits d'exploitation à 25%. Elles sont rattachées dès qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, imposables à la date de décision d'attribution. Peu importe l'auteur, et si c'est par une personne privée ce sera tjr une subvention de fonctionnement. - Subventions d'équipement : destinées à financer une immobilisation. Elles sont affectées à un usage précis, l'entreprise a des obligations à respecter. Elles font l'objet d'une dérogation et sont ainsi imposées progressivement en fonction de l'amortissement du bien financé. Les fonds de commerce, les terrains, les oeuvres d'art ne sont pas amortissables car la dépréciation n'est pas irréversible.	Une indemnité est imposable car elle enrichit l'entreprise. Critère de rattachement : certaine dans son principe et déterminée dans son montant. Il y a les DI, les indemnités d'assurance, les indemnités d'éviction, les indemnités d'expropriation.	Une entreprise renonce à se faire payer une dette par une autre entreprise. Le débiteur s'enrichit. C'est souvent un acte anormal de gestion sauf si c'est justifié économiquement. Abandon de créance à caractère commercial (une relation commerciale entre les sociétés) : déductible intégralement à condition que l'entreprise agisse dans son intérêt (sauver un client important). Abandon de créance à caractère financier : pas de relation commerciale mais un lien capitalistique (mère et filiale) : pas déductible. Par conséquent, le débiteur est imposé car il s'enrichit.

II°) Les plus-values

Il s'agit d'un gain réalisé lors de la cession d'une immobilisation.

1) Le droit commun

On calcule la plus-value nette = la plus value - la moins value.

C'est assimilé à un produit d'exploitation pour les sociétés à l'IS donc imposées de 25%. Si on a une moins value nette alors elle est déductible du résultat imposable. Il existe un régime dérogatoire des plus-values si elles sont exceptionnelles.

2) Le droit dérogatoire

Par principe, les plus-values sont imposées à 25%. Toutefois, certaines bénéficient d'un régime favorable car elles sont exceptionnelles, liées au patrimoine, stratégiques.

On a d'une part les titres de participation : ce sont des titres détenus durablement, utiles à l'activité, permettant une influence ou un contrôle. Il faut qu'ils soient détenus depuis au moins 2 ans.

Pour le critère d'utilité, la JP précise en 2022 qu'il y a deux dimensions de l'utilité :

- Objective : influence ou contrôle, participation significative.
- Subjective : intention stratégique de développement de l'activité.

Si les conditions sont remplies, exonération quasi totale donc taux de 0% mais il existe une quote-part de frais et charges de 12%.

Les titres de société à prépondérance immobilière cotée : ils sont imposés à 19% si société cotée et titres détenus depuis plus de 2 ans.

Section 2 : les charges

Une charge est une dépense de l'entreprise qui vient diminuer le bénéfice imposable. Toutefois, toutes les charges comptables ne sont pas déductibles fiscalement.

1) FRAIS GÉNÉRAUX

I°) Les conditions de déductibilité des frais généraux

Conditions de forme	Conditions de fond
La dépense doit être justifiée , ce qui implique : - Qu'elle doit figurer dans les comptes de l'entreprise donc inscrite en comptabilité. - Qu'elle soit prouvée par des moyens de preuve (factures etc).	Il faut : - Que la dépense soit faite dans l'intérêt de l'entreprise. La dépense doit servir l'activité. - Que la dépense ne soit pas excessive. L'admin vérifie que la dépense est proportionnée. - Certains frais généraux comme les rémunérations ont la condition de travail effectif + pas excessif. - Les dépenses somptuaires sont déductibles que si elles sont liées à l'objet social.

II°) Les grandes catégories de frais généraux

Les dépenses / frais personnels	Les rémunérations sont déductibles si : travail effectif + rémunération non excessive. L'admin utilise un faisceau d'indices : - Comparaison interne : on compare avec les salaires dans la même entreprise. - Masse salariale : on regarde le poids du salaire dans l'ensemble des salaires. - Situation de l'entreprise : CA, résultat. - Comparaison externe : entreprises similaires. Si la rémunération est excessive, on rejette la partie excessive pas TOUT. Pour aider le FISC à contrôler, il y a des obligations déclaratives : - Déclaration des mieux rémunérés : les 5 personnes mieux payés si total > 270k et 10 personnes mieux payés si total > 540k. - Déclaration des frais de déplacement car parfois fictifs etc. Il arrive que certaines dépenses ne soient pas vues comme des charges mais comme des compléments de rémunération donc on requalifie. Les avantages en nature (logement gratuit, voiture de fonction, tel) sont déductibles pour l'entreprise mais imposables pour le bénéficiaire. car ce sont des rémunérations déguisées.
Les frais financiers	Ce sont toutes les charges liés à un financement externe (intérêts d'emprunt, agios, frais bancaires). Pour être déductibles, ils doivent être liés à un emprunt réel et inscrit au passif du bilan. Il n'y a pas de déduction si l'entreprise de prête à elle-même !! En cas de prêt entre proches, c'est possible de déduire si le taux est normal donc au taux de marché. Le taux de marché moyen fixé par l'admin est 6/7%. Comptes courants d'associés : c'est déductible si l'associé a au moins 5% du capital + le capital est entièrement libéré + le taux d'intérêt pas excessif. Il existe toutefois des plafonnements, limites globales de déduction de la directive ATAD 2016.

Les frais d'assurance	L'assurance est déductible si elle sert à protéger l'entreprise contre un risque (incendie, inondation, RC) car c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Conditions : l'assurance doit avoir un caractère indemnitaire donc elle répare un préjudice elle n'enrichit pas l'entreprise. Les assurances qui ont un caractère de placement financier ne sont pas déductibles (assurance vie etc). Exception de l'assurance HOMME CLÉ : une assurance vie peut devenir déductible si elle couvre un homme clé : une personne essentielle à l'entreprise. Donc les conditions ici de déduction sont : entreprise bénéficiaire de l'assurance, personne essentielle, il existe un risque de perte financière et enfin l'assurance sert à compenser cette perte.
Les frais fiscaux	Les impôts sont déductibles s'ils se rattachent à l'exploitation de l'entreprise. Par exemple, la taxe foncière sur un bien immeuble pro, la taxe sur les salaires. Toutefois, ne sont pas déductibles les impôts à caractère personnel car ils ne concernent pas l'activité ; les impôts interdits par la loi. Les amendes et pénalités ne sont jamais déductibles. Sont déductibles la taxe foncière, la taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage. Les cadeaux sont déductibles si intérêt de l'entreprise et non excessifs. On apprécie le caractère excessif en fonction de la taille de l'entreprise, le CA, on compare avec les autres. Cadeau > 3k alors obligation de déclaration (pas forcément excessif mais obliger de déclarer).
Les dépenses de parrainage	Une entreprise finance une activité pour améliorer son image ou se faire connaître. La dépense doit être faite dans l'intérêt de l'exploitation. Il faut une contrepartie (logo, publicité) et la dépense ne doit pas être excessive. L'admin fait une analyse de circonstances de fait et regarde la proportion de la dépense à la visibilité réelle obtenue etc.

2) LES AMORTISSEMENTS

L'amortissement est le fait de répartir le coût d'un bien dans le temps. Un actif amortissable est un bien dont l'utilisation est limitée dans le temps (machines, véhicules, matériel informatique). On économise pas plus d'argent mais on décale la déduction dans le temps.

Déduire = enlever une somme du bénéfice. L'impôt est calculé sur le bénéfice donc plus le bénéfice diminue moins il y a d'impôt à payer.

L'amortissement est une charge donc on peut la déduire.

3 objectifs :

- Sincérité de la comptabilité.
- Répartition du coût d'un élément de l'actif sur sa durée de vie.
- Reconstitution d'une partie du capital nécessaire au renouvellement des immobilisations.

1°) Les conditions de l'amortissement

Il y a 3 conditions :

- (1) **Un bien immobilisé** : le bien doit être une immobilisation, utilisé durablement pour l'activité souvent +1 an mais pas obligé il faut regarder l'intention de l'entreprise.
- (2) **Inscrit à l'actif du bilan** : il faut que le bien soit identifiable, ait une valeur économique positive, et contrôlé par l'entreprise. Si le bien est inférieur à 500€ HT, on le déduit directement des charges, pas amortissement.

(3) **Perte de valeur irréversible** : le bien doit perdre de la valeur avec le temps de façon définitive. Si la perte n'est pas définitive, il s'agira d'une provision. L'entreprise doit vérifier si le bien perd de la valeur par le test de dépréciation (usure physique, perte juridique etc).

Si l'amortissement n'est pas comptabilisé, pas possible de le déduire fiscalement.

II°) L'amortissement des immobilisations incorporelles

Pour amortir, il faut que le bien perde de la valeur de façon certaine, irréversible (perte définitive) dont la durée est limitée dans le temps.

Cas de l'AMM (autorisation de médicament) : le CE a dit que c'était amortissable car il y a une durée limitée donc une fin prévisible.

En principe, les incorporels ne sont pas amortissables car leur valeur ne disparaît pas forcément, elle peut durer indéfiniment. Par exemple, un fonds de commerce (clientèle, réputation), le CE dit pas amortissable car pas de fin certaine.

Par exception on pourrait amortir si : durée limitée, perte certaine, élément identifiable, dissociable (qu'on peut séparer du reste, 1999 Société Foncia Particimo). C'est rare.

Amortissement = perte certaine et irréversible alors que Provision = perte probable et incertaine.

Réforme 2022 qui crée une exception pour les petites entreprises : elles peuvent amortir le fonds de commerce sans prouver la dépréciation irréversible mais seulement pour les acquisitions après 2022. Il faut vérifier la taille de l'entreprise et la date d'acquisition.

Clause anti-abus : interdiction de se vendre à soi-même un fonds juste pour créer un amortissement.

III°) Les techniques d'amortissement

Durée d'amortissement	Méthodes d'amortissement
En compta, durée réelle et en fiscal, durée usuelle. Les amortissements par composants sont obligatoires si ce sont des éléments importants avec une durée différente.	(1) Méthodes comptables - Amortissement linéaire : même montant chaque année. Obligé si bien usagés et durée < 3 ans. - Amortissement dégressif : plus élevé au début puis diminue. Pas possible pour bien usagés et < 3 ans. (2) Méthode fiscale : le suramortissement. C'est une déduction en plus, un bonus fiscal.

3) LES PROVISIONS

Une provision est une charge anticipée pour un risque ou une perte probable. La perte est probable, liée à un risque, par exemple un procès

I°) Les provisions

Il s'agit d'une charge probable liée à un risque ou une obligation. 4 conditions pour être déductible :

- **Une obligation juridique** : l'entreprise doit quelque chose (loi, contrat).
- **Une sortie de ressource** : l'entreprise va payer.
- **Une charge probable.**
- **Une évaluation précise du montant.**

Tout se joue à la clôture de l'exercice. L'administration refuse les risques trop flous, les décisions internes seules, les crises économiques.

- Licenciement économique pas de provision.
- Licenciement pour faute provision possible si la procédure est engagée.
- Provision propre assureur pas déductible, il faut passer par une assurance.
- Provision pour litige déductible s'il y a un procès en cours.
- Provisions spéciales : les provisions réglementées (fausse provision) et les provisions pour hausse des prix (si hausse > 10%).

Conditions de forme : inscription en comptabilité + relevé spécial.

II°) Les dépréciations

Un bien perd de la valeur anormalement, de façon imprévue. On constate une dépréciation si valeur actuelle < valeur nette comptable.

La perte doit être significative. On applique les règles de la provision.

On sait qu'il y a une dépréciation grâce à des indices :

- Externes : marché en baisse, crise économique, technologie dépassée.
- Internes : machine abîmée, performances faibles, mauvais résultats.

Il faut une preuve solide et précise.

Cas particuliers :

- Stocks : si la valeur baisse, dépréciation.
- Créances douteuses : si créance identifiée, risque de non-recouvrement probable, situation du débiteur est problématique.

Reprise de provision :

Si la perte arrive, il faut faire une réintégration de la provision et déduction de la vraie charge.

Si la perte disparaît, il faut reprendre la provision donc la réintégrer.

Si la provision est irrégulière, il faut réintégrer au résultat fiscal.

Amortissement :

Il s'agit de déterminer si le bien constitue une immobilisation amortissable ou un stock.

Un bien est amortissable si :

- Immobilisation
- Utilisé durablement
- Perte de valeur irréversible.
- Inscrit à l'actif.

Il faut regarder l'intention de l'entreprise, l'usage réel, l'activité.

Provisions : charge anticipée

Une provision est déductible si :

- Une obligation juridique : l'entreprise doit quelque chose (loi, contrat).
- Une sortie probable de ressource sans contrepartie équivalente : l'entreprise va payer.
- Une charge probable.
- Une évaluation précise du montant.

Dépréciation : perte de valeur d'un actif

Il faut conditions provisions et montrer perte de valeur :

- Valeur actuelle < VNC
- Perte significative
- Indices sérieux

Cas particulier : stocks et créances douteuses.

Stock qui devient obsolète est une dépréciation mais on applique le régime des provisions.

Acte anormal de gestion : acte appauvrissant sans intérêt pour l'entreprise.

Un acte est anormal si :

- Appauvrissement
- Sans contrepartie
- Pas dans l'intérêt de l'entreprise

Abus de droit :

- Caractère fictif ou but exclusivement fiscal (il faudra regarder si l'opération poursuit un intérêt économique propre).